



भारत का राजपत्र  
The Gazette of India  
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, गुरुवार, 14 अक्टूबर 1999/1921 सका

New Delhi, Thursday, 14th October 1999/1921 Saka

புது தில்லி, வியாழக்கிழமை 14, அக்டோபர் 1999/1921 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Legislative Department) New Delhi

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம் (சட்டமியற்றுத் துறை), புது தில்லி

The Translation in Tamil of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), The Anti-Apartheid (United Nations Convention) Act, 1981 (48 of 1981), The Railway Property (Unlawful Possession), Act, 1966 (29 of 1966), The Presidents Emoluments and Pension Act, 1951 (30 of 1951), The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 (36 of 1977), The Dramatic Performances Act, 1876 (19 of 1876), The Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 (27 of 1954), The Forfeited Deposits Act, 1850 (25 of 1850), The Family Courts Act, 1984 (66 of 1984), The Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), The Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) are hereby published under the Authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under Clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

துறை விசாரணைகள் (சாட்சிகளை முன்னிலையாகும்படியும் ஆவணங்களை முன்னிலைப்படுத்தும்படியும் கட்டாயப்படுத்துதல்) சட்டம், 1972 (18/1972), இன ஒதுக்கல் ஒழிப்பு (ஐக்கிய நாடுகள் இணங்காறு) சட்டம், 1981 (18/1981), இருப்பூர்தியச் சொத்து (சட்ட முரணான உடைமை) சட்டம், 1966 (29/1966), குடியரசுத் தலைவரின் பதவியுதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியச் சட்டம், 1951 (30/1951), நீர் (மாகத்தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) மேல்வரிச்சட்டம், 1977 (36/1977), நாடகக்கலை நிகழ்ச்சிகள் சட்டம், 1876 (19/1876), நூல்களையும் செய்தித்தாள்களையும் வழங்குதல் (பொது நூலகங்கள்) சட்டம், 1954 (27/1954), பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வைப்புகள் சட்டம், 1850 (25/1850), குடும்ப நீதி மன்றங்கள் சட்டம், 1984 (66/1984), கடலோடிகள் வருங்கால வைப்பு நிதியச்சட்டம், 1966 (4/1966), வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி அதிகார அமைப்புச் சட்டம், 1985 (2/1986) நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயங்கள் சட்டம், 1985, (13/1985), ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச்சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973)இன் பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[Price Rs. 71.00]

## நாடகக் கலைநிகழ்ச்சிகள் சட்டம், 1876

(சட்ட எண் 19/1876)

[1876, டிசம்பர் 16]

பொது நாடகக் கலைநிகழ்ச்சிகளைச் சிறந்த முறையில் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு சட்டம்.

முகப்பரை.

பழிதூற்றுவதாக, அவதூறானதாக, அரசுக்கு எதிரானதாக அல்லது ஆபாசமானதாக உள்ள பொது நாடகக் கலைநிகழ்ச்சிகளைத் தடை செய்வதற்காக அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் அளிப்பது உகந்ததாக இருப்பதால், ஈங்கிதனால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுகிறது:—

குறுந்தலைப்பு.

1. இந்தச் சட்டம், நாடகக் கலைநிகழ்ச்சிகள் சட்டம், 1876 என்று வழங்கப்பெறும்.

வட்டார அளவுகை.

இது, [1956 நவம்பர் முதல் நாளினை ஒட்டி முந்தி பகுதி (ஆ) மாநிலங்களில் அடங்கியிருந்த ஆட்சி நிலவரைகள்] நீங்கலாக, இந்தியா முழுவதையும் அளாவி நிற்கும்.

[\*\*\*\*\*]

“குற்றவியல் நடுவர்” பொருள் வரையறை செய்யப்படுகிறது.

2. இந்தச் சட்டத்தில், “குற்றவியல் நடுவர்” என்பது, மாகாணத் தலைநகர்களைப் பொறுத்தவரை, ஒரு காவல்துறை குற்றவியல் நடுவர் என்றும், வேறெங்காகிலும், மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர் என்றும் பொருள்படும்.

குறித்த சில நாடகக்கலை நிகழ்ச்சிகளைத் தடை செய்வ தற்குள்ள அதிகாரம்.

3. பொது இடம் ஒன்றில் நடத்தப்பட்ட அல்லது நடக்கப்படவிருக்கிற நாடகக்காட்சி, அபிநய நாடகம் அல்லது பிற நாடகம் எதுவும்,—

(அ) பழிதூற்றுவதற்கான அல்லது அவதூறான தன்மையது, அல்லது

(ஆ) “[இந்தியா]வில் சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட அரசாங்கத்திடம் வெறுப்பு உணர்வுகளை பெரும்பாலும் தூண்டக்கூடியது, அல்லது

(இ) அந்தக் கலைநிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற நபர்களை சீர்கெடுக்கக் கூடியதாகவும் ஒழுக்கம் பிறழ்ச்செய்யக் கூடியதாகவும் இருக்கிறது,

என்று “[மாநில அரசாங்கம்] கருதுகிற போதெல்லாம் “[மாநில அரசாங்கம்] அல்லது மாகாணத் தலைநகருக்கு “[\*\*\*] வெளியே மாநில அரசாங்கம் அல்லது இதன்பொருட்டு அதனால் அதிகாரமளிக்கப்படலாகும் குற்றவியல் நடுவர், ஆணையின்மூலம் அந்தக் கலைநிகழ்ச்சியைத் தடை செய்யலாம்.

**விளக்கம்.**—பணம் செலுத்துவதன் பேரில், கலைநிகழ்ச்சியைக் காண்பதற்காகப் பொதுமக்கள் எந்தக் கட்டிடத்தில் அல்லது அடைப்பிடத்தில் அனுமதிக்கப்படுகிறார்களோ அந்தக் கட்டிடம் அல்லது அடைப்பிடம் எதுவும், இந்தப் பிரிவின் பொருளின்படி “பொது இடமாகக்” கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

தடை யானையைச் சார்வு செய்வதற்குள்ள அதிகாரம்; ஆணைக்குக் கீழ்ப்படியாத தற்கான தண்டனை.

4. அத்தகைய ஆணையின் படி ஒன்று, அவ்வாறு தடை செய்யப்பட்டுள்ள கலைநிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றிருக்கிற நபர் எவருக்கும் அல்லது அந்தக் கலைநிகழ்ச்சி நடத்தப்படுவதற்குக் கருதப்பட்டுள்ள வீடு, அறை அல்லது இடம் எதனின் சொந்தக்காரருக்கும் அல்லது கையுடைமையாளருக்கும் சார்வு செய்யப்படலாம்; மற்றும் அத்தகைய படி சார்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறவரும், அத்தகைய ஆணைக்குக் கீழ்ப்படியாமல் செய்கை எதனையும் செய்கிறவரும், அல்லது செய்வதற்கு வேண்டுமென்றே அனுமதிக்கிறவருமான நபர் எவரும், ஒரு குற்றவியல் நடுவரின் முன்பு குற்றவாளி என்று தீர்மானிக்கப்பட்டதன் பேரில், மூன்று மாதம் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

1. ஏ.எல்.ஓ. (A.L.O.) 1956 மூலம் “பகுதி (ஆ) மாநிலங்கள்” என்பதற்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.
2. “மற்றும் அது உடனடியாக செல்லாற்றல் பெறும்” என்ற சொற்கள், நீக்கறவு செய்தல் மற்றும் திருத்தம் செய்தல் சட்டம், 1914 (10/1914) இன் மூலம் நீக்கறவு செய்யப்பட்டன.
3. “பிரிட்டிஷ் இந்தியா அல்லது பிரிட்டிஷ் பர்மா” என்பதற்கு மாற்றாக, ஏ.சி.ஏ.ஓ. (A.C.A.O.) 1948 மூலம் அமைக்கப்பட்டது.
4. “மாகாண அரசாங்கம்” என்பதற்கு மாற்றாக, ஏ.எல்.ஓ. (A.L.O.) 1950 மூலம் அமைக்கப்பட்டது.
5. “மற்றும் ரங்கூன்” என்ற சொற்கள், ஏ.ஓ. (A.O.) 1937 மூலம் நீக்கறவு செய்யப்பட்டது.

5. அத்தகைய ஆணை எதுவும், பகிரங்க அறிக்கையின் மூலம் அறிவிக்கை செய்யப்படலாம், மற்றும் அதனுடைய எழுதப்பட்ட அல்லது அச்சிடப்பட்ட அறிவிப்பு ஒன்று, அவ்வாறு தடைசெய்யப்பட்ட கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக் கொள்ள அல்லது அதைக் காணக் கருதியுள்ள நபர்களுக்கு அந்த ஆணை பற்றிய தகவலை அளிப்பதற்காக, பொருத்தமான இடம் எதிலும் அல்லது இடங்கள் எவற்றிலும் ஒட்டப்படலாம்.

ஆணையை அறிவிக்கை செய்ய அதிகாரம்.

6. அத்தகைய ஆணை எதுவும் அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட பின்பு,—

தடைக்குக் கீழ்ப்படியாத தற்கால தண்டனை.

(அ) அதன்மூலம் தடைசெய்யப்பட்ட கலைநிகழ்ச்சியில் அல்லது பெரும்பகுதி அவ்வாறு தடை செய்யப்பட்ட கலைநிகழ்ச்சியைப் போன்றே இருக்கின்ற கலைநிகழ்ச்சி எதிலும் பங்கெடுத்துக் கொள்கிற, அல்லது

(ஆ) அத்தகைய கலைநிகழ்ச்சி எதனையும் நடத்துவதில் எந்த முறையிலேனும் உதவி செய்கிற, அல்லது

(இ) அத்தகைய ஆணைக்கு வேண்டுமென்றே கீழ்ப்படியாது அத்தகைய ஏதேனும் நிகழ்ச்சி முழுவதும் அல்லது பகுதி எதன்போதும் பார்வையாளராக இருக்கிற, அல்லது

(ஈ) வீடு, அறை அல்லது இடம் எதனுடைய சொந்தக்காரராக அல்லது கையுடைமையாளராக இருக்கிற அல்லது அதனைப் பயன்படுத்திக்கொண்டிருந்து அத்தகைய கலைநிகழ்ச்சி எதற்காகவும் அதனைத் திறக்கிற, வைத்திருக்கிற அல்லது பயன்படுத்துகிற அல்லது அத்தகைய கலைநிகழ்ச்சி எதற்காகவும் அது திறக்கப்பட, வைத்திருக்கப்பட அல்லது பயன்படுத்தப்பட அனுமதிக்கிற,

எவரொருவரும், ஒரு குற்றவியல் நடுவரின் முன்பு குற்றத்தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டதன்பேரில் மூன்று மாதம் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்பட்டத்தக்கவராவார்.

7. கருதப்பட்ட பொது நாடகக் கலைநிகழ்ச்சி ஏதொன்றின் தன்மையை உறுதிசெய்யும் நோக்கத்திற்காக [மாநில அரசாங்கம்] இதன் பொருட்டு சிறப்பு வகையில் அதிகாரமளிக்கப்படலாகும் பிற அலுவலர், நடத்தப்படவிருக்கிற நாடகத்தின் ஆசிரியருக்கு, உரிமையாளருக்கு அல்லது அச்சிடுபவருக்கு அல்லது எந்த இடத்தில் அது நடத்தப்பட கருதப்பட்டதோ அந்த இடத்தின் சொந்தக்காரர் அல்லது கையுடைமையாளருக்கு [மாநில அரசாங்கம்] அல்லது அத்தகைய அலுவலர் தேவையென நினைக்கிற தகவலுக்காக விண்ணப்பிக்கலாம்.

தகவலைக் கோருவதற்கு அதிகாரம்.

அவ்வாறு விண்ணப்பித்திருக்கிற ஒவ்வொரு நபரும், தன்னால் இயன்ற அளவுக்கு அதனை அளிப்பதற்குக் கட்டுப்பட்டவராவார், மற்றும் இந்த பிரிவை மீறுகிற எவரொருவரும், இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் (45/1860) பிரிவு 17இன்படி குற்றச்செயல் ஒன்றைச் செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

8. வீடு, அறை, இடம் எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படி தடைசெய்யப்பட்ட கலைநிகழ்ச்சி எதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அல்லது பயன்படுத்தப்படவிருக்கிறது என்று குற்றவியல் நடுவர் எவரும் நம்புவதற்குக் காரணம் பெற்றிருப்பாராயின், அவர், தேவைப்படலாகும் துணையுடன், இரவில் அல்லது பகலில் அவசியமாயின், வன்முறை மூலம் அத்தகைய வீடு, அறை அல்லது இடம் எதிலும் நுழைவதற்கும் அங்கு காணப்படுகிற நபர்கள் அனைவரையும் பாதுகாவலில் கொண்டு செல்வதற்கும், அங்கு காணப்பட்டு, அத்தகைய கலைநிகழ்ச்சிக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அல்லது பயன்படுத்தப்படக் கருதப்பட்டிருப்பதாக தகுமான வகையில் ஐயுறப்படுகிற காட்சித்திரைகள், ஆடை அணிகள், பிற அரங்கப்பொருட்கள் ஆகிய அனைத்தையும் கைப்பற்றுவதற்கும், காவல்துறை அலுவலர் எவருக்கும் தன்னுடைய அதிகார ஆணை மூலம் அதிகாரமளிக்கலாம்.

நுழையவும் கைது செய்யவும் காவலருக்கு அதிகார ஆணை வழங்குவதற்கு அதிகாரம்.

தண்டனைத்  
தொகுப்புச்  
சட்டத்தின்  
பிரிவுகள் 124  
(அ) மற்றும்  
294இன்  
படியான  
குற்றவழக்குகள்  
தொடர்தலுக்குக்  
காப்புரை.

9. இந்தச் சட்டத்தின்படியான தண்டனைத் தீர்ப்பு எதுவும், இந்தியத் தண்டனை தொகுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 124 (அ) வின் அல்லது பிரிவு 294 இன் படியான ஒரு குற்றவழக்குத் தொடர்வதைத் தடைசெய்யாது.

உரிமத்தின்படி  
தவிர  
வட்டாரப்  
பகுதி எதிலும்  
நாடகக்கலை  
நிகழ்ச்சிகளைத்  
தடைசெய்வதற்கு  
அதிகாரம்.

10. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் வட்டாரப்பகுதி எதிலும் தேவைப்படுகிறது என்று '[மாநில அரசாங்கத்திற்குத்] தோன்றும்போதெல்லாம், அது <sup>2</sup>[\*\*\*\*] அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அந்த அறிவிக்கையில் குறிக்கப்படும் ஒரு நாளிலிருந்து அந்தப் பகுதிக்கு அந்த வகையங்கள் பொருந்தும் என்று விளம்பலாம்.

அந்த நாளன்றும், அதற்குப் பின்பும், '[மாநில அரசாங்கம்] '[மாநில அரசாங்கத்தால்] அல்லது இதன்பொருட்டு சிறப்பாக அதிகாரமளிக்கப்படலாகும் பிற அலுவலரால் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின்படி தவிர, அந்தப் பகுதிக்குள் உள்ள பொதுக்கேளிக்கை இடம் எதிலும், நாடகக் கலைநிகழ்ச்சி எதுவும் நடைபெறுதலாகாது என்று ஆணையிடலாம்.

'[மாநில அரசாங்கம்], நாடகக் கலைநிகழ்ச்சி எதுவும், அந்த இலக்கியப் படைப்பின் படி ஒன்று, அது எழுத்து வடிவிலிருந்தாலும், இருக்கும் அளவிற்கும் அல்லது அதனுடைய மையக்கருத்துப் பற்றிய போதுமான விவரிப்பு, அது அபிநயக்கூத்தில் இருந்தாலும், இருக்கும் அளவிற்கும், '[மாநில அரசாங்கத்திற்கு] அல்லது இதன்பொருட்டு அது அமர்த்தலாகும் பிற அலுவலருக்கு அந்தக் கலைநிகழ்ச்சிக்குக் குறைந்தது மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக அனுப்பப்பட்டிருந்தாலன்றி, அந்தப் பகுதிக்குள் உள்ள பொதுக்கேளிக்கை இடம் எதிலும் நடைபெறுதல் ஆகாது என்று மாநில அரசாங்கம் ஆணையிடவும் செய்யலாம்.

இந்தப் பிரிவின்படியான ஆணை ஏதொன்றின் படி ஒன்று, பொதுக் கேளிக்கை இடம் எதனையும், வைத்திருப்பவர் எவருக்கும் சார்வு செய்யப்படலாம்; மற்றும் அதன்பின்பு, அவர், அந்த ஆணைக்குக் கீழ்படியாது செய்கை எதனையும் செய்வாராயின், அல்லது செய்வதற்கு வேண்டுமென்றே அனுமதிப்பாராயின், ஒரு குற்றவியல்நடுவரின் முன்பு குற்றவாளி என்று தீர்மானிக்கப்பட்டதன் பேரில், மூன்று மரீதம்வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையோ, அல்லது அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

11. <sup>3</sup>[\*\*\*\*]

சமய  
விழாக்களில்  
நடைபெறும்  
கலை  
நிகழ்ச்சிகளுக்கு  
விலக்களித்தல்.

12. இந்தச் சட்டத்திலுள்ள எதுவும், சமய விழாக்களில் நடைபெறும் ஊர்வலங்கள் அல்லது அதே போன்ற பிற கலைநிகழ்ச்சிகளுக்குப் பொருந்தாது.

1. "மாகாண அரசாங்கம்" என்பதற்கு மாற்றாக, ஏ.எல்.ஓ. (A.L.O) 1950 மூலம் அமைக்கப்பட்டது.
2. "மன்றத்தார் தலைமை ஆளுநரின் ஒப்பளிப்புடன்" என்ற சொற்கள், பண்முகப்படுத்துதல் சட்டம், 1914 (14/1914)இன்மூலம் நீக்கறவு செய்யப்பட்டது.
3. ஏ.ஓ. (A.O.) 1937-னால் நீக்கறவு செய்யப்பட்டது.